د- حكمة مشروعيته :

شرع الطلاق لأن فيه حلاً للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه ، وبخاصة عند عدم الوفاق ، وحلول البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود الله ، واستمرار الحياة الزوجية ، وهو بذلك من محاسن الدين الإسلامي .

المسألة الثانية : حكم الطلاق ، وبيد من يكون؟

الأصل في الطلاق أن يكون جائزاً ، مباحاً ، عند الضرورة والحاجة إليه ؛ كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها ، ويكره من غير حاجة إليه ؛ لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها : من إعفاف نفسه ، وطلب النسل ، وغير ذلك .

ويحرم الطلاق في بعض الأحوال ، كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي ، وقد يكون واجباً على الشخص ؛ كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها ، لئلا يكون ديوثاً ، ولئلا تُلْحق به ولداً من غيره ، وكذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها ، كما لو كانت تترك الصلاة ، ولم يستطع تقويمها .

المسألة الثالثة : ألفاظ الطلاق :

وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين :

١- ألفاظ صريحة : وهي الألفاظ الموضوعة له ، التي لا تحتمل غيره ، وهي لفظ الطلاق وما تصرَّف منه ، من فعل ماض ، مثل : طلَّقتك ، أو اسم فاعل ، مثل : أنت طالق ، أو اسم مفعول ، مثل : أنت مطلقة . فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق ، دون الفعل المضارع أو الأمر ، مثل : تطلقين واطلقي .

٢- ألفاظ كنائية : وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره ، مثل قوله لزوجته : أنت خلية ، وبرية ، وبائن ، وحبلك على غاربك ، والحقي بأهلك ، ونحوها .

والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق : أن الصريحة يقع